الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العـــدل

مجلس قضاء البويرة

م

أ

مجلس قضاء:البويرة
محكمة : مشدالله
قسم الجنح

نسخة عادية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب الجزائري

حكم

رقم الجدول: 25/00245
رقم الفهرس: 25/00269
تاريخ الحكم: 25/06/04

استدعاء مباشر

بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة مشدالله
بتاريخ: الرابع من شهر جوان سنة ألفين و خمسة و عشرون
النظر في قضايا الجنح
برئاسة السيد (ة): كراون ياسين رئيسا
وبمساعدة السيد(ة): أداد كهينة أمين ضبط
وبحضور السيد(ة): بريك رفيدة و كيل الجمهورية

صدر الحكم الجزائي الأتي بيانه بين الأطراف التالية
السيد وكيل الجمهورية_ مدعيا باسم الحق العام.

النيابة ضد /

بودبة منير
سحنون ليلى

من جهة

و /

طبيعة الجرم /

جنحة النصب المادة 372
من قانون العقوبات

1): لواري نوارة ضحية غائب
من مواليد: 1981/06/29 بـ: امشدالة
إبن: رشيد و حمودي مليكة عازب -ة ، عاملة يومية
الساكن : بلدية الصحاريج مركز ولاية البويرة

من جهة ثانية

ضد /

1): بودبة منير متهم غائب
من مواليد: 2002/06/19 بـ: برج الكيفان
إبن: حميد و بولعكار نعيمة
الساكن : حي 58 شارع سعيدي أحمد برج الكيفان

2): سحنون ليلى متهم غائب
من مواليد: 1975/02/28 بـ: المحمدية
إبن: الطاهر و حسين خيرة
الساكن : 400 مسكن عمارة أ 5 رقم 12 مستغانم

من جهة اخرى

بيان وقائع الدعوى

تمت متابعة المتهمان من طرف النيابة لإرتكابهما و منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم بعد بدائرة اختصاص المحكمة و مجلسها القضائي جنحة النصب الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 372 من قانون العقوبات.

وزارة
مجلس
مجـــ
أمانة ا

أحيل المتهمان على المحكمة وفقا لإجراء التكليف بالحضور عملا بنص المادتين 333،334 من قانون الإجراءات الجزائية.
يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 29/06/2024 تم سماع المدعوةلواري نوارة من طرف مصالح الدرك الوطني بصحاريج بخصوص الشكوى التي أودعتها أمام نيابة المحكمة ضد مجهول و التي مفادها أنه في 23/06/2024 اتفقت مع المشتكى منه الذي يملك صفحة على الفيسبوك تحت اسم AGENCE DE VOYAGE DERDOUR TOUR ليحجز لها موعد فيزا اسبانيا عن طريق الإنترنت و قد تواصلت معه على رقم هاتفه 0561-03-83-72 ، و قد طلب منها إرسال صورةلجواز سفرها و صورة لبطاقة التعريف و صورة للبطاقة الذهبية و طلب منها ارسال الرمز السري الذي وصلها في الرسالة النصية ، لتصلها رسالة نصية مفادها أنه تم سحب مبلغ 200.000 دج ثم مبلغ 20.000 دج ثم قام بحظرها على جميع مواقع التواصل و رقمها الهاتفي ، و بموجب تسخيرة موجهة إلى مدير وكالة أوريدو تبين أن الرقم 0562.81.94.27 هو للمسماة سحنون ليلى ، و بموجب تسخيرة لمدير بريد الجزائر تبين أن البروتوكول IP للجهاز المستخدم في الولوج الى حساب بريدي موب الخاص بالشاكية هو هاتف نقال من نوع اوبو للمسمى بودبة منير ، و لم يتم سماع المشتبه فيهما.
المتهمان تغيبا عن الجلسة و لا يوجد بالملف ما يفيد تكليفهما بالحضور تكليفا شخصيا ،مما يجعل من الحكم الصادر في حقه غيابيا طبقا لنص المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية.
الضحية تغيبت عن جلسة المحاكمة بالرغم من تكليفها بالحضور تكليفا شخصيا ، مما يجعل من الحكم الصادر في حقها غيابيا .
ممثل النيابة العامة التمس إدانة المتهمان و معاقبتهما ب 03 سنوات حبس نافذ و 200.000 دج غرامة نافذة.
عند هذا الحد وضعت القضية في النظر لجلسة 2025/06/04 للنطق بالحكم الآتي بيانه:

وعليــه فإن المحكـمة

- بعد الاطلاع على الملف
- بعد الاستماع إلى التماسات ممثل النيابة
- بعد النظر وفقا للقانون

حيث ثبت للمحكمة من خلال الإطلاع على محاضر الضبطية القضائية و من تأكيد الضحية للوقائع أن المتهمان توصلا إلى استلام مبلغ مالي منها و استوليا عليه بالإحتيال، و أنهما استعملا في ذلك أحد الشروط المكونة للركن المادي لجنحة النصب و المتمثل في ايهام الضحية بالحصول على موعد فيزا اسبانيا بالرغم من أنهما كان يعلمان مسبقا بأنه لا يمكنهما ذلك ، و عليه فإن إرادتهما إتجهت إلى إحداث هذا الفعل رغم علمهما بتجريمه قانونا ، مما يجعل أركان الجنحة المنسوبة إليهما قائمة في حقهما و يتعين التصريح بإدانتهما ومعاقبتهما طبقا لنص المادة 372 من قانون العقوبات.
حيث إن المتهمان المدانان ملزمان بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية .
حيث إن مدة الإكراه البدني تحدد بحدها الأقصى القانوني طبقا لنص المادتين 600 و 602 من قانون الإجراءات الجزائية.

ولهـذه الأسـباب

- حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا الجنح علنيا ابتدائيا غيابيا:
في الدعوى العمومية:
إدانة المتهمان عن جنحة النصب طبقا لنص المادة 372 من قانون العقوبات وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بعامين (02) حبس نافذ و مائة ألف دينار جزائري (100.000 دج) غرامة نافذة .
مع تحميل المدان المصاريف القضائية و المقدرة ب (830 دج) و تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى القانوني.

رقم الجدول: 25/00245
رقم الفهرس: 25/00269